

QUELLENBASIERTE REVIDIERTE AUSGABE



Der Ḥukm über das Unterlassen des Ḥağğ bei bestehender Istiṭā‘ah

Iğmā‘, Ikhtilāf, Ta’ḥīr, Ḥağğ al-badal und die Grenzen des Takfīr

Qur’ān, authentische Sunnah, Ṣaḥābah, Tābi‘ūn, frühe Mufasssirūn, vier Rechtsschulen und
klassische Ahl-as-Sunnah-Gelehrte bis Muḥammad ibn ‘Abd al-Waḥḥāb

DAR AL TAWḤĪD · by Serhat Abu Malik

dar-al-tawhid.de

INHALT

Gliederung

- | | |
|--|---|
| 1. Vorbemerkung und Untersuchungsrahmen | 20. 18. Erst für sich selbst, dann für andere |
| 2. Ergebnis vor der Detailprüfung | 21. 19. Māliks engere Position beim dauerhaft Unfähigen |
| 3. 1. Der fachliche Begriff: Tark, Ta'hīr und 'Ağz | 22. 20. Maḥram und sichere Begleitung der Frau |
| 4. 2. Der grundlegende Qur'āntext: Āl 'Imrān 3:97 | 23. 21. Darf der Ehemann den Pflicht-Ḥağğ verhindern? |
| 5. 3. Aṭ-Ṭabarī über „wa-man kafara“ | 24. 22. Grundbedarf, Familie und Heirat |
| 6. 4. Weitere frühe Tafsīrdeutungen | 25. 23. Sofortige Pflicht und erlaubter Aufschub in der Praxis |
| 7. 5. Der Iğmā' über die Säulenpflicht | 26. 24. Stirbt jemand vor Eintritt der Fähigkeit |
| 8. 6. Einmal im Leben - nicht jedes Jahr | 27. 25. Tod nach eingetretener Istiṭā'ah |
| 9. 7. Der schwache Bericht vom Tod als Jude oder Christ | 28. 26. „Die Schuld Allahs verdient eher Erfüllung“ |
| 10. 8. Der Bericht 'Umars über die Ġizyah | 29. 27. Derjenige, der aus Trägheit sein ganzes Leben nicht pilgert |
| 11. 9. Ist der Ḥağğ sofort oder mit Aufschub verpflichtend? | 30. 28. Wann großer Kufr sicher vorliegt |
| 12. 10. Die Istiṭā'ah ist mehr als „irgendwie Geld besitzen“ | 31. 29. Wo zwingend gestoppt werden muss |
| 13. 11. Der Bericht „Reisevorrat und Reittier“ | 32. 30. Ibn Taymiyyah: Säulenverlassen und Einzelfall |
| 14. 12. Finanzielle Fähigkeit und Grundbedarf | 33. 31. Muḥammad ibn 'Abd al-Waḥḥāb und unbegründeter Takfīr |
| 15. 13. Schulden und Ḥağğ | 34. 32. Moderne Anwendungsfälle |
| 16. 14. Sicherheit, Visa, Quoten und fehlender Zugang | 35. 33. Häufige Šubuhāt |
| 17. 15. Körperliche Fähigkeit | 36. 34. Praktische Urteilmatrix |
| 18. 16. Die Frau aus Ḥaṭ'am und Ḥağğ al-badal | 37. 35. Abschließendes Ergebnis |
| 19. 17. Abū Razīn: „Pilgere für deinen Vater“ | |

Der Ḥukm über das Unterlassen des Ḥağğ

VORBEMERKUNG UND UNTERSUCHUNGSRAHMEN

Vorbemerkung und Untersuchungsrahmen

Beim Ḥağğ werden vier verschiedene Fragen häufig vermischt: die Leugnung seiner Pflicht, das Unterlassen trotz bestehender Istiṭā'ah, die zulässige oder unzulässige Verzögerung und die Unfähigkeit zur persönlichen Ausführung. Dazu kommen echte Rechtsschulunterschiede über den Zeitpunkt der Pflicht, die Frau ohne Maḥram, Schulden, Ḥağğ al-badal und die Abwicklung nach dem Tod.

Untersuchungsgrundsatz

Der Ḥağğ ist eine Säule des Islām und einmal im Leben für denjenigen verpflichtend, der den Weg dazu tatsächlich vermag. Die bewusste Leugnung dieser bekannten Pflicht ist großer Kufr. Wer die Pflicht anerkennt und dennoch trotz vollständiger Fähigkeit nicht pilgert, begeht nach der strengeren Mehrheitsrichtung eine schwere Sünde; über seinen persönlichen Kufr besteht kein unbestrittener Iğmā'.

Quellenkritische Arbeitsweise

- Qur’ān 3:97 wird mit den frühen Tafsīrüberlieferungen gelesen.
- Schwache Berichte wie „Er möge als Jude oder Christ sterben“ werden nicht als ṣaḥīḥer Prophetenbeweis ausgegeben.
- Die Istiṭā’ah wird körperlich, finanziell, sicherheitsbezogen und rechtlich geprüft.
- Die Meinungsverschiedenheit über sofortige Ausführung oder erlaubten Aufschub wird ausdrücklich dargestellt.
- Allgemeines Urteil, Sündenurteil und Takfir einer bestimmten Person bleiben getrennt.

Keine Abschwächung - keine Überdehnung

Wer die Säule wissentlich leugnet, wird nicht als bloß nachlässig bezeichnet. Wer jedoch wegen ungeklärter Schulden, Krankheit, fehlender Sicherheit, fehlender Reisegenehmigung oder eines anerkannten Rechtsschulgrundes nicht reist, darf nicht zum „Verweigerer der Säule“ gemacht werden.

ERGEBNIS VOR DER DETAILPRÜFUNG

Ergebnis vor der Detailprüfung

Nr.	Feststellung
1	Der Ḥağğ ist eine der fünf Säulen und einmal im Leben für den tatsächlich Fähigen verpflichtend.
2	Über die grundsätzliche Pflicht besteht Iḡmā’; ihre bewusste Leugnung nach erwiesenem Wissen ist großer Kufr.
3	Qur’ān 3:97 knüpft die Pflicht ausdrücklich an Istiṭā’ah. Wer nicht fähig ist, hat die konkrete Ausführungspflicht nicht.
4	Aṭ-Ṭabarī bevorzugt bei „wa-man kafara“ die Deutung desjenigen, der die Ḥağğpflicht leugnet; frühe Tafsīrtexte enthalten daneben strenge Formulierungen über den fähigen Unterlasser.
5	Der marfū’e Bericht vom Tod als Jude oder Christ ist schwach; er darf nicht als ṣaḥīḥer Takfirtext verwendet werden.
6	Der Bericht ‘Umars über die Ġizyah ist als schwere Warnung überliefert, aber über al-Ḥasan mursal; seine genaue Beweiswirkung ist umstritten.
7	Ḥanafīya, Mālikīya und Ḥanbalīya verpflichten grundsätzlich zur sofortigen Ausführung; die Šāfi’īya erlaubt Aufschub unter Bedingungen.
8	Körperliche Gesundheit, ausreichendes Vermögen über Grundbedarf und Unterhalt, Schuldensituation und sichere Erreichbarkeit gehören zur Istiṭā’ah.
9	Bei der Frau verlangen Ḥanafīya und Ḥanbalīya einen Ehemann oder Maḥram; Mālikīya und Šāfi’īya lassen beim Pflicht-Ḥağğ unter Bedingungen sichere Begleitung zu.
10	Dauerhaft körperlich Unfähige können nach der Mehrheit durch Ḥağğ al-badal entlastet werden; Māliks bekannte Position ist enger.
11	Wer nach eingetretener Pflicht stirbt, hinterlässt nach Šāfi’īya und Ḥanbalīya eine aus dem Nachlass zu erfüllende Schuld; Ḥanafīya und Mālikīya knüpfen stärker an ein Vermächtnis.

Nr.	Feststellung
12	Takfir ist dort ḥaqq, wo die Pflicht geleugnet, verspottet oder gehasst wird; bei bloßer Verzögerung, unklarer Fähigkeit oder strittiger Fiqhlage muss gestoppt werden.

KAPITEL 1

1. Der fachliche Begriff: Tark, Ta'ḥīr und 'Ağz

Tark al-Ḥağğ kann vollständiges lebenslanges Unterlassen bedeuten. **Ta'ḥīr** bezeichnet den Aufschub nach Eintritt der Pflicht. **'Ağz** ist tatsächliche Unfähigkeit. Diese drei Kategorien besitzen nicht denselben Ḥukm.

Begriff	Bedeutung	Mögliche Folge
Tark	Vollständiges Unterlassen bis zum Tod oder fortdauernde bewusste Aufgabe.	Je nach Überzeugung große Sünde oder großer Kufr.
Ta'ḥīr	Aufschub trotz eingetretener Pflicht.	Nach Mehrheit der Schulen ohne Grund Sünde; nach Šāfi'īya nicht sofort sündhaft, solange sichere spätere Ausführung angenommen wird.
'Ağz	Fehlende körperliche, finanzielle oder sicherheitsbezogene Fähigkeit.	Keine persönliche Ausführungspflicht; unter Umständen Ḥağğ al-badal.
Ğuḥūd	Leugnung der grundsätzlichen Pflicht.	Großer Kufr nach Wissen und Beweisführung.

KAPITEL 2

2. Der grundlegende Qur'āntext: Āl 'Imrān 3:97

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

„Allah gegenüber obliegt den Menschen der Ḥağğ zum Haus - wer einen Weg dazu vermag. Wer aber Kufr begeht: Allah ist der Welten unbedürftig.“

Qur'ān 3:97

Der Satz enthält drei Pfeiler der Untersuchung: die Pflicht gehört Allah, sie trifft den Fähigen, und die Schlussdrohung richtet sich gegen Kufr. Die entscheidende Frage lautet daher nicht nur: „Hat jemand nicht gepilgert?“, sondern: „War er tatsächlich fähig, und worin bestand sein Nichtvollzug?“

KAPITEL 3

3. Aṭ-Ṭabarī über „wa-man kafara“

Aṭ-Ṭabarī's bevorzugte Erklärung

وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوَّلَىٰ بِهِ ... لِأَنَّهُ يَكُونُ خَبَرًا عَنِ الْكَافِرِ بِالْحَجِّ ... وَأَنَّ الْكُفْرَ أَصْلُهُ الْجُحُودُ

Aṭ-Ṭabarī erklärt, der Kontext passe am stärksten auf denjenigen, der die Ḥağğpflicht leugnet; Kufr bedeute seinem Ursprung nach Verleugnung. Wer die Pflicht verneint, erwartet beim Vollzug keinen Gehorsamslohn und hält das Unterlassen nicht für Sünde.

Aṭ-Ṭabarī, Ġāmi' al-bayān, Tafsīr zu 3:97.

[Direkttext](#)

Beweiswirkung

Die stärkste tafsīrische Grundlage für sicheren großen Kufr ist die Leugnung der Pflicht. Der Vers darf nicht ohne Prüfung vom Ġuḥūd auf jede praktische Verzögerung übertragen werden.

KAPITEL 4

4. Weitere frühe Tafsīrdeutungen

Makkī ibn Abī Ṭālib sammelt die Überlieferungen

Er überliefert: Ibn 'Abbās erklärte den Kufr als Aussage „Der Ḥağğ ist keine Pflicht“. Von Muğāhid wird sinngemäß überliefert: Wer weder Lohn für den Ḥağğ noch Sünde für seine Verzögerung anerkennt. Daneben findet sich die strenge Deutung des fähigen Nichtpilgers.

Makkī, al-Hidāyah, Tafsīr zu 3:97.

[Direkttext](#)

Quellengetreue Zusammenfassung

Die frühen Deutungen kreisen um zwei Ebenen: glaubensmäßige Verwerfung der Pflicht und praktische Verweigerung trotz Fähigkeit. Sie rechtfertigen keine Gleichsetzung aller nichtpilgernden Personen.

KAPITEL 5

5. Der Iğmā' über die Säulenpflicht

Die Pflicht einmal im Leben

Die Gelehrten überlieferten Iğmā', dass der Ḥağğ für den muslimischen, zurechnungsfähigen, volljährigen und fähigen Menschen einmal im Leben verpflichtend ist.

Überliefert u. a. von Ibn al-Mundir, Ibn Ḥazm und al-Kāsānī; zusammengefasst in den klassischen Fiqhwerken.

[Fiqhübersicht](#)

Was der Iğmā‘ nicht sagt

Der Iğmā‘ über die Pflicht ist nicht automatisch ein Iğmā‘ über den großen Kufr jedes Menschen, der trotz Anerkennung der Pflicht verzögert oder stirbt, ohne sie ausgeführt zu haben.

KAPITEL 6

6. Einmal im Leben - nicht jedes Jahr**Ḥadīṭ al-Aqra‘ ibn Ḥābis**

الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

„Der Ḥağğ ist einmal verpflichtend. Wer mehr tut, für den ist es freiwillig.“

Abū Dāwūd Nr. 1721; an-Nasā‘ī; Ibn Māğah. Als ṣaḥīḥ bewertet.

[Ḥadīṭ und Erklärung](#) · [Weitere Fassung](#)

Die Pflicht entsteht also nicht jährlich neu. Wurde ein gültiger Pflicht-Ḥağğ vollzogen, sind spätere Pilgerfahrten grundsätzlich freiwillig, außer durch Gelübde oder andere besondere Gründe.

KAPITEL 7

7. Der schwache Bericht vom Tod als Jude oder Christ**Überlieferung von ‘Alī رضي الله عنه**

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً ... وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

„Wer Reisevorrat und Reittier besitzt ... und nicht pilgert, der möge als Jude oder Christ sterben.“

At-Tirmidī und andere; in der Kette befinden sich schwache beziehungsweise unbekannte Überlieferer.

[Hadithkritik](#)

Der Bericht ist als Prophetenaussage nicht tragfähig genug, um allein darauf einen Takfir aufzubauen.

Strenge, aber ehrliche Nutzung

Der Text kann als überlieferte Warntradition erwähnt werden, aber nicht als ṣaḥīḥer marfū‘er Beweis. Die Schwere des Unterlassens wird durch sichere Texte getragen; die persönliche Kufrfrage benötigt stärkere Belege.

KAPITEL 8

8. Der Bericht ‘Umars über die Ġizyah

Überlieferung über al-Ḥasan

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ ... فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجَزْيَةَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ

„Ich erwog, Männer in die Städte zu senden, damit sie jeden Vermögenden, der nicht gepilgert hat, erfassen und ihm die Ġizyah auferlegen; sie sind keine Muslime.“

Überliefert von Sa‘īd ibn Manṣūr über al-Ḥasan von ‘Umar; die Kette ist mursal.

[Überlieferung](#) · [Klassische Einordnung](#)

Einige Ḥanbalī-Gelehrte führten diesen Bericht als starke Warnung und als Unterstützung der sofortigen Pflicht an. Andere erklärten ihn mit der damaligen Identifikation von Muslimen in überwiegend nichtmuslimischen Gebieten oder verstanden ihn als äußerst strenge Zurechtweisung.

Beweisgrenze

Wegen der Unterbrechung der Kette und der verschiedenen Deutungen darf der Bericht nicht als zweifelsfreier Iğmā‘-Takfir jedes säumigen Pilgers ausgegeben werden.

KAPITEL 9

9. Ist der Ḥağğ sofort oder mit Aufschub verpflichtend?

Rechtsschule	Grundposition	Folge der Verzögerung
Ḥanafī	Die maßgebliche spätere Position verlangt grundsätzlich sofortige Ausführung; von Abū Ḥanīfah werden unterschiedliche Übertragungen genannt.	Unbegründete Verzögerung ist sündhaft.
Mālikī	Grundsätzlich sofortige Ausführung bei vollständiger Fähigkeit.	Aufschub ohne anerkannten Grund ist Sünde.
Šāfi‘ī	Die Pflicht ist grundsätzlich aufschiebbar, solange eine spätere sichere Ausführung erwartet wird.	Nicht sofort sündhaft; wer bis zu einer Lage verzögert, in der Ausführung unmöglich wird, kann rückwirkend als nachlässig gelten.
Ḥanbalī	Sofortige Ausführung.	Wer ohne Grund aufschiebt, sündigt.

Klassische Quellen

Ibn Qudāmah begründet die sofortige Pflicht; al-Māwardī stellt ausführlich die šāfi‘itische Aufschubposition dar.

Al-Muğnī; al-Ḥāwī al-kabīr; Šarḥ an-Nawawī.

[al-Muğnī](#) · [al-Ḥāwī](#) · [an-Nawawī](#)

KAPITEL 10

10. Die Istiṭā‘ah ist mehr als „irgendwie Geld besitzen“

Bereich	Prüfpunkt
Körper	Fähigkeit zu Reise und Riten oder Möglichkeit gültiger Stellvertretung bei dauerhafter Unfähigkeit.
Vermögen	Reisekosten und notwendige Ausgaben über Schulden, Grundbedarf und Unterhalt der Pflichtangehörigen hinaus.
Sicherheit	Hinreichende Sicherheit von Weg, Unterkunft und Rückkehr.
Zugang	Reale Möglichkeit von Einreise, Genehmigung, Transport und verfügbaren Plätzen.
Zeit	Genügend Zeit, um die Reise tatsächlich anzutreten.
Frau	Zusätzliche Bedingungen nach den Rechtsschulen: Maḥram/Ehemann oder sichere Begleitung.

Fiqhübersicht zur Istiṭā‘ah

Die klassischen Bedingungen umfassen körperliche, finanzielle und sicherheitsbezogene Fähigkeit sowie besondere Bedingungen für Frauen.

Zusammenfassung mit Nachweisen der Rechtsschulen.

[Direktnachweis](#)

KAPITEL 11

11. Der Bericht „Reisevorrat und Reittier“

Überlieferung zur Erklärung der Istiṭā‘ah

الرَّادُّ وَالرَّاحِلَةُ

„Reisevorrat und Reittier.“

Als Erklärung von 3:97 marfū‘ überliefert; einzelne Ketten sind sehr schwach. Die Fuqahā’ verwendeten den Sinn dennoch als praktische Kurzform.

[Hadithkritik](#)

Methodischer Gewinn

Die Istiṭā‘ah wird nicht allein auf diesen schwachen marfū‘en Bericht gestützt. Qur’ān, allgemeine Schadensregeln, sichere Sunnah und fortlaufende Fiqhableitung tragen die detaillierten Bedingungen.

KAPITEL 12

12. Finanzielle Fähigkeit und Grundbedarf

Die Pilgerkosten müssen über den notwendigen Lebensunterhalt, angemessene Unterkunft, Kleidung, Arbeitsmittel und den Unterhalt der verpflichteten Angehörigen hinaus vorhanden sein. Luxusvermögen und entbehrliche Werte können dagegen die Fähigkeit begründen.

Keine künstliche Unfähigkeit

Wer hohe freiwillige Ausgaben, Luxusreisen oder unnötige Anschaffungen vorzieht, kann sich nicht allein dadurch seiner bereits eingetretenen Pflicht entziehen. Umgekehrt muss niemand seine Familie ohne notwendigen Unterhalt zurücklassen.

KAPITEL 13

13. Schulden und Ḥağğ

Schuldenlage	Einordnung
Sofort fällige Schuld, deren Gläubiger Zahlung verlangt	Die Schuld hat Vorrang; ohne Überschuss besteht keine finanzielle Istiṭā'ah.
Langfristige Raten, die zuverlässig bedient werden können	Bei vorhandenem Überschuss kann Fähigkeit bestehen; konkrete Vertrags- und Risikolage prüfen.
Umstrittene oder unklare Schuld	Zuerst Rechtslage und tatsächliche Fälligkeit klären.
Schuld wird nur aufgenommen, um Ḥağğ zu finanzieren	Grundsätzlich keine Pflicht, sich für den Ḥağğ zu verschulden.
Gläubiger erlaubt Aufschub und ausreichende Deckung besteht	Kann die Istiṭā'ah begründen.

Keine pauschale Regel

„Wer Schulden hat, darf niemals pilgern“ ist ebenso falsch wie „Schulden spielen keine Rolle“. Fälligkeit, Zahlungsfähigkeit, Zustimmung des Gläubigers und Unterhalt müssen gemeinsam geprüft werden.

KAPITEL 14

14. Sicherheit, Visa, Quoten und fehlender Zugang

Die klassischen Werke nennen die Sicherheit des Weges als Teil der Fähigkeit. In heutiger Anwendung gehören dazu reale Einreisegenehmigung, verfügbare Plätze, zulässige Reisedokumente und eine praktisch erreichbare Organisation.

Anwendung, kein frühes Zitat

Visapflicht und staatliche Quoten sind moderne Tatsachen. Sie werden aus dem klassischen Begriff der tatsächlichen Erreichbarkeit abgeleitet. Wer trotz ernsthafter Bemühung keinen Zugang erhält, ist nicht wie jemand, der eine sichere vorhandene Möglichkeit aus Bequemlichkeit ablehnt.

KAPITEL 15

15. Körperliche Fähigkeit

Vorübergehende Krankheit verschiebt die persönliche Ausführung, wenn Heilung erwartet wird. Dauerhafte Unfähigkeit durch hohes Alter oder nicht heilbare Krankheit führt nach der Mehrheit zur Stellvertretung, wenn die finanzielle Fähigkeit besteht.

Klassische Beschreibung

Die Ḥanbalī-Werke zählen zu dauerhafter Unfähigkeit denjenigen, der nicht ohne unzumutbare Härte auf einem Reittier bleiben kann; dann soll er jemanden beauftragen.

Šarḥ Muntahā al-irādāt.

[Direkttext](#)

KAPITEL 16

16. Die Frau aus Ḥaṭ'am und Ḥağğ al-badal

Ṣaḥīḥer Ḥadīṭ

إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ

„Die Pflicht Allahs im Ḥağğ traf meinen Vater als alten Mann, der nicht auf dem Reittier sitzen kann. Genügt es, wenn ich für ihn pilgere?“ Er sagte: „Ja.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī und Muslim.

[Originaltext](#) · [Erläuterung](#)

Der Text beweist die Stellvertretung für den dauerhaft körperlich Unfähigen. Er beweist nicht, dass ein gesunder Fähriger seine persönliche Pflicht gegen Bezahlung auf jemand anderen übertragen darf.

KAPITEL 17

17. Abū Razīn: „Pilgere für deinen Vater“

Ḥasan-ṣaḥīḥer Bericht

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

„Pilgere für deinen Vater und vollziehe für ihn die ‘Umrah.“

Abū Dāwūd Nr. 1810; at-Tirmidī; an-Nasā’ī.

[Originaltext](#)

Grenze der Stellvertretung

Die Stellvertretung betrifft dauerhafte körperliche Unfähigkeit oder den Verstorbenen. Eine bloße Abneigung gegen Reise, Hitze oder Menschenmenge ist keine Grundlage, die persönliche Pflicht abzuschieben.

KAPITEL 18

18. Erst für sich selbst, dann für andere

Ḥadīṭ Šubrumah

حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ

„Pilgere für dich selbst und danach für Šubrumah.“

Abū Dāwūd; Ibn Māğah. Als ṣaḥīḥ bewertet.

[Originaltext](#)

Die Mehrheit verwendet den Text als Bedingung, dass der Stellvertreter seinen eigenen Pflicht-Ḥağğ bereits vollzogen hat.

KAPITEL 19

19. Māliks engere Position beim dauerhaft Unfähigen

Ibn ‘Abd al-Barr berichtet den Ikhtilāf

Mālik vertrat, dass bei dauerhaft körperlich Unfähigen die persönliche Pflicht grundsätzlich entfällt; Abū Ḥanīfah und aš-Šāfi‘ī sahen bei vorhandener finanzieller Möglichkeit eine Stellvertretungspflicht.

Al-Istiḍkār, Kapitel über Ḥağğ für andere.

[Direkttext](#)

Echter Ikhtilāf

Die Aussage „Jeder dauerhaft Kranke muss zwingend jemanden bezahlen“ ist nicht maḏhabübergreifend einstimmig. Die sicheren Ḥadīṭe begründen jedoch die Legitimität des Ḥağğ al-badal.

KAPITEL 20

20. Maḥram und sichere Begleitung der Frau

Rechtsschule	Pflicht-Ḥağğ der Frau
Ḥanafī	Ehemann oder Maḥram als Bedingung der Reise-Istiṭā‘ah bei entsprechender Entfernung.
Ḥanbalī	Ehemann oder Maḥram als Bedingung.
Mālikī	Bei fehlendem Maḥram kann sichere, vertrauenswürdige Begleitung für den Pflicht-Ḥağğ genügen.
Šāfi‘ī	Sichere Frauenbegleitung oder nach verbreiteter Auffassung ausreichende Sicherheit kann beim Pflicht-Ḥağğ genügen.

Nachweise

Der Ḥadīṭ „Eine Frau reist nur mit Maḥram“ steht fest; der Ikhtilāf betrifft seine Verbindung mit der besonderen Pflichtreise des Ḥağğ.

Dorar-Fikhübersicht und Aḥkām al-Qur‘ān von al-Ğaṣṣās.

[Fiqhübersicht](#) · [Ḥanafī-Primärtext](#)

KAPITEL 21

21. Darf der Ehemann den Pflicht-Ḥağğ verhindern?

Wenn die Pflicht vollständig eingetreten ist und die maḏhabrechtlichen Reisebedingungen erfüllt sind, besitzt der Ehemann grundsätzlich kein Recht, den ersten Pflicht-Ḥağğ dauerhaft zu verhindern. Beim freiwilligen Ḥağğ gelten andere Regeln.

Prüfpunkt

Weil die Schulen über Maḥram, sichere Begleitung und sofortige Ausführung differieren, muss die konkrete Ehe- und Reisesituation nach einer qualifizierten Fiqhmeinung beurteilt werden.

KAPITEL 22

22. Grundbedarf, Familie und Heirat

Ausgabe	Verhältnis zum Ḥağğ
Notwendiger Unterhalt von Ehefrau, Kindern und Bedürftigen	Hat Vorrang und wird bei der Istiṭā‘ah abgezogen.
Dringende medizinische Behandlung	Kann die Fähigkeit ausschließen oder verschieben.
Notwendige Unterkunft	Muss nicht verkauft werden.
Luxusfahrzeug oder entbehrlicher Zweitbesitz	Kann zur finanziellen Fähigkeit beitragen.

Ausgabe	Verhältnis zum Ḥağğ
Heirat bei konkreter Furcht vor ḥarām	Kann vorrangig sein; bloßer Wunsch nach einer teuren Feier nicht.
Gewöhnliche Urlaubsreise	Begründet keine Entschuldigung für jahrelangen Aufschub.

KAPITEL 23

23. Sofortige Pflicht und erlaubter Aufschub in der Praxis

Nach Ḥanafīya, Mālikīya und Ḥanbalīya muss der Fähige grundsätzlich in der ersten realen Gelegenheit handeln. Nach der Šāfi'īya ist Aufschub zulässig, solange die spätere Erfüllung vernünftig erwartet wird.

Sicherster praktischer Weg

Selbst nach der Aufschubposition ist frühe Ausführung vorzuziehen. Gesundheit, Vermögen, Sicherheit und Zugang können entfallen; niemand kennt seinen Todeszeitpunkt.

KAPITEL 24

24. Stirbt jemand vor Eintritt der Fähigkeit

Wer vor körperlicher oder finanzieller Istiṭā'ah stirbt, hat den Pflicht-Ḥağğ nicht schuldhaft verlassen. Aus seinem Nachlass wird nicht allein deshalb zwingend eine Pilgerreise finanziert.

Keine rückwirkende Pflicht

Der Qur'ān bindet die Pflicht an Fähigkeit. Die bloße Tatsache, dass ein Muslim nie in Mekka war, beweist daher keine Sünde.

KAPITEL 25

25. Tod nach eingetretener Istiṭā'ah

Rechtsschule	Behandlung nach dem Tod
Šāfi'ī	Der Pflicht-Ḥağğ wird als Schuld Allahs aus dem Nachlass erfüllt, auch ohne Vermächtnis.
Ḥanbalī	Ebenso grundsätzlich aus dem gesamten Nachlass; Nachlässigkeit und Nichtnachlässigkeit unterscheiden die Pflicht nicht vollständig.
Ḥanafī	Stärkere Bindung an ein Vermächtnis; Ausführung regelmäßig aus einem Drittel, wenn angeordnet.
Mālikī	Grundsätzlich keine zwingende Nachlassausführung ohne Vermächtnis; Details bei Gelübde und bestimmten Fällen.

Klassische Diskussion

Ibn Qudāmah vergleicht den Pflicht-Ḥağğ mit einer Schuld; al-Mağmū‘ dokumentiert die Rechtsschulen beim dauerhaft Unfähigen und Verstorbenen.

Al-Muğnī; al-Mağmū‘.

[al-Muğnī](#) · [al-Mağmū‘](#)

KAPITEL 26

26. „Die Schuld Allahs verdient eher Erfüllung“

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا لِلَّهِ، فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

„Was meinst du: Hätte deine Mutter eine Schuld, würdest du sie begleichen? Erfüllt Allah gegenüber; Allah verdient die Erfüllung noch mehr.“

Ṣaḥīḥer Ḥadīṭ über Ḥağğ für eine verstorbene Mutter

Die Šāfi‘īya und Ḥanbaliya leiten daraus die Nachlasspflicht stark ab. Andere Schulen akzeptieren den Ḥağğ für Verstorbene, regeln aber die zwingende Finanzierung anders.

KAPITEL 27

27. Derjenige, der aus Trägheit sein ganzes Leben nicht pilgert

Ist die Fähigkeit sicher und dauerhaft vorhanden, wird das lebenslange Unterlassen besonders schwer. Nach der Sofortposition ist jede unbegründete Verzögerung Sünde; stirbt die Person so, stirbt sie mit einer unerfüllten Säule.

Kein erfundener Iğmā‘

Die Mehrheit der Fuqahā‘ behandelt den anerkennenden Unterlasser als schweren Sünder, nicht automatisch als Kāfir. Strenge frühe Aussagen und Ḥanbalī-Überlieferungen werden ernst genommen, bilden aber keinen zweifelsfreien Iğmā‘ über jeden bestimmten Unterlasser.

KAPITEL 28

28. Wann großer Kufr sicher vorliegt

Tatbestand	Allgemeiner Ḥukm
Bewusste Leugnung der grundsätzlichen Pflicht des Ḥağğ	Großer Kufr nach erwiesenem Wissen.
Behauptung, Ḥağğ sei nur freiwillig	Leugnung einer offenkundigen Säule.
Verspottung der Pilgerriten oder des qur‘ānischen Gebots	Eigenständiger großer Kufr wegen Verspottung der Religion.
Hass auf den Ḥağğ, weil Allah ihn verpflichtete	Großer Kufr durch Hass auf Offenbarung.

Tatbestand	Allgemeiner Ḥukm
Anerkennung der Pflicht, aber Aufschub aus Bequemlichkeit	Große Sünde nach der Sofortposition; kein sicherer großer Kufr allein daraus.

KAPITEL 29

29. Wo zwingend gestoppt werden muss

Ungeklärter Punkt	Warum kein vorschneller Takfīr zulässig ist
War Istiṭā‘ah überhaupt vollständig?	Schulden, Unterhalt, Gesundheit, Sicherheit und Zugang müssen geprüft werden.
Welche Rechtsschule folgt die Person?	Sofortige Pflicht und erlaubter Aufschub sind umstritten.
War eine Genehmigung oder ein Platz verfügbar?	Ohne reale Reiseoption fehlt praktische Fähigkeit.
Bestand dauerhafte Krankheit?	Dann kommt Stellvertretung statt persönlicher Reise in Betracht.
Leugnete sie die Pflicht oder schob sie nur auf?	Ġuḥūd und Sünde sind verschiedene Tatbestände.
Ist der zugeschriebene Satz sicher?	Gerüchte und Interpretationen ersetzen keinen Wortlaut.
Wurde die Ḥuğğah verstanden?	Neuer Muslim und echte Unwissenheit werden gesondert behandelt.

KAPITEL 30

30. Ibn Taymiyyah: Säulenverlassen und Einzelfall

Differenzierung der Säulen

Ibn Taymiyyah dokumentiert die bekannten Unterschiede über denjenigen, der einzelne praktische Säulen trotz Anerkennung ihrer Pflicht verlässt. Er trennt dies von der Leugnung der Pflicht und betont bei öffentlichen Urteilen die tatsächliche Beweislage.

Mağmū‘ al-fatāwā, Kapitel über die Islāmsplichten und den Takfīr.

[Buchtext](#) · [Scan](#)

Folge

Eine starke Drohung gegen Tark al-Ḥağğ darf nicht in einen ungeprüften Takfīr al-mu‘ayyan verwandelt werden.

KAPITEL 31

31. Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb und unbegründeter Takfīr

Persönliche Briefe

وَأَمَّا مَا ذَكَرَ الْأَعْدَاءُ عَنِّي: أَنِّي أَكْفَرُ بِالظَّنِّ ... أَوْ أَكْفَرُ الْجَاهِلَ الَّذِي لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ، فَهَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

„Was die Feinde über mich behaupten, ich würde aufgrund von Vermutung takfīren oder den Unwissenden takfīren, gegen den die Beweisführung nicht erfolgt ist, so ist dies eine gewaltige Verleumdung.“

Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb, ar-Rasā’il aš-ṣaḥṣiyyah.

[Direkttext](#)

In den geprüften Briefstellen wurde kein tragfähiger Beleg dafür gefunden, dass er jeden anerkennenden, aber säumigen Nichtpilger ohne Einzelfallprüfung zum Kāfir erklärte. Seine allgemeine Regel gegen Takfīr durch Vermutung bestätigt vielmehr die notwendige Trennung.

KAPITEL 32

32. Moderne Anwendungsfälle

Fall	Einordnung
Jemand besitzt Geld, erhält aber jahrelang kein Ḥağğvisum	Keine vollständige Zugangsfähigkeit; ernsthafte Bewerbung und Alternativen dokumentieren.
Jemand verschiebt wegen einer luxuriösen Hochzeit	Nach Sofortposition keine anerkannte Entschuldigung, wenn die Pflichtmittel vorhanden sind.
Jemand hat einen laufenden Hauskredit und knappe Monatsmittel	Fällige Raten, Sicherheitsreserve und Familienunterhalt prüfen; kein pauschales Ja oder Nein.
Jemand ist chronisch krank und finanziell fähig	Ḥağğ al-badal nach Mehrheit prüfen.
Eine Frau hat keinen Maḥram, aber sichere organisierte Reise	Ergebnis hängt vom gewählten Maḍhab ab.
Jemand hat einmal gültig gepilgert	Die Säulenpflicht ist erfüllt; weitere Reisen sind grundsätzlich freiwillig.

KAPITEL 33

33. Häufige Šubuhāt

Šubhah	Antwort
„3:97 nennt jeden Nichtpilger Kāfir.“	Aṭ-Ṭabarī bevorzugt die Leugnung der Pflicht; die Fähigkeit und Art des Unterlassens müssen geklärt werden.
„Der Jude-Christ-Ḥadiṭ ist ṣaḥīḥ.“	Die marfū‘e Überlieferung ist schwach und darf nicht allein den Takfīr tragen.
„Alle vier Schulen erlauben jahrelangen Aufschub.“	Nein. Drei Schulen verlangen grundsätzlich sofortige Ausführung; die Šāfi‘īya erlaubt Aufschub.

Šubhah	Antwort
„Wer Geld auf dem Konto hat, ist automatisch fähig.“	Schulden, Unterhalt, Grundbedarf, Gesundheit, Sicherheit und Zugang gehören zur Istiṭā‘ah.
„Eine Frau ohne Maḥram ist nach allen Schulen unfähig.“	Ḥanafīya und Ḥanbaliya verlangen ihn; Mālikīya und Šāfi‘īya kennen sichere Begleitung.
„Ḥağğ al-badal darf jeder Gesunde wählen.“	Nein. Er betrifft dauerhafte Unfähigkeit oder Verstorbene.
„Wer stirbt, muss nach allen Schulen aus dem Nachlass vertreten werden.“	Die Schulen unterscheiden sich über automatische Nachlasspflicht und Vermächtnis.

KAPITEL 34

34. Praktische Urteilsmatrix

Schritt	Prüffrage
1. Person	Muslim, volljährig, zurechnungsfähig und noch ohne gültigen Pflicht-Ḥağğ?
2. Wissen	Kennt und anerkennt sie die grundsätzliche Pflicht?
3. Körper	Ist persönliche Reise möglich oder dauerhaft ausgeschlossen?
4. Vermögen	Besteht echter Überschuss nach Schulden, Grundbedarf und Unterhalt?
5. Sicherheit	Sind Reiseweg und Aufenthalt hinreichend sicher?
6. Zugang	Visa, Quote, Dokumente, Transport und Zeit real verfügbar?
7. Frau	Welche maḥhabrechtliche Begleitbedingung gilt?
8. Zeitpunkt	Sofortpflicht oder Aufschubposition; lag ein anerkannter Grund vor?
9. Tod/ Stellvertretung	Ist Ḥağğ al-badal oder Nachlassausführung erforderlich?
10. Urteil	Keine Pflicht, erlaubter Aufschub, Sünde, schwere Sünde oder großer Kufr?
11. Einzelfall	Sind Wortlaut, Ḥuğğah und Hinderungsgründe geklärt?

KAPITEL 35

35. Abschließendes Ergebnis

Der Ḥağğ ist einmal im Leben für den tatsächlich Fähigen verpflichtend. Die bewusste Leugnung dieser bekannten Säule ist großer Kufr. Wer die Pflicht anerkennt und trotz vollständiger Fähigkeit ohne Entschuldigung aufschiebt, begeht nach Ḥanafīya, Mālikīya und Ḥanbaliya eine schwere Sünde; die Šāfi‘īya erlaubt grundsätzlich Aufschub unter Bedingungen.

Die Istiṭā‘ah besteht nicht aus einem einzigen Geldbetrag. Körper, Schulden, Grundbedarf, Unterhalt, Sicherheit, Zugang und bei Frauen die maḥhabrechtliche Reisebedingung gehören zur Prüfung. Dauerhaft Unfähige können nach der Mehrheit durch Ḥağğ al-badal entlastet werden; beim Nachlass bestehen Rechtsschulunterschiede.

Endgültiger Leitsatz

Takfir ist dort ḥaqq, wo die Pflicht des Ḥağğ wissentlich geleugnet, verworfen, gehasst oder verspottet wird. Gestoppt werden muss dort, wo nur Nichtreise, Verzögerung oder ein äußerer Vermögenseindruck bekannt ist, während Istiṭā‘ah, Maḍhab, Zugang, Gesundheit und tatsächliche Überzeugung ungeklärt sind.

BIBLIOGRAPHIE UND DIREKTNACHWEISE

Primärquellen, Buchtexte und Scans

Qur’ān und Tafsīr

- Āl ‘Imrān 3:97; aṭ-Ṭabarī, *Ġāmi‘ al-bayān*.
- Makkī ibn Abī Ṭālib, *al-Hidāyah*, zu 3:97.

Authentische Sunnah

- Ḥadīṭ: „Der Ḥağğ ist einmal; mehr ist freiwillig.“
- Ḥaṭ‘am-Frau und alter Vater; Abū Razīn.
- Ḥadīṭ Šubrumah.

Rechtsschulen

- Al-Ğaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur’ān*.
- Al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-kabīr*.
- An-Nawawī, *al-Mağmū‘*.
- Ibn Qudāmah, *al-Muğnī*.
- Ibn ‘Abd al-Barr, *al-Istiḍkār*.

Muta‘aḥḥirūn

- Ibn Taymiyyah, *Mağmū‘ al-fatāwā*.
- Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb, *ar-Rasā’il aš-šaḥṣiyyah*.

Direktzugänge: [Aṭ-Ṭabarī 3:97](#) · [Ḥağğ einmal](#) · [Fawr/Tarāḥī](#) · [Istiṭā‘ah](#) · [Ḥaṭ‘am-Ḥadīṭ](#) · [Šubrumah](#)

Scans: [al-Muğnī](#) · [al-Mağmū‘](#) · [Mağmū‘ al-fatāwā](#)

Band- und Seitenzahlen können je nach Druckausgabe abweichen. Deshalb wurden zusätzlich Werk, Kapitel, Vers, Ḥadīṭnummer und anklickbare Buchtexte angegeben. Schwache und mursal überlieferte Warntexte wurden ausdrücklich gekennzeichnet.